



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000047987

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002896-30.2016.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante EDMILSON BALDINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2018.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

16ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0002896-30.2016.8.26.0495

Comarca: REGISTRO

Apelante: EDMILSON BALDINI

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO nº 31.343

LESÃO CORPORAL LEVE. Violência doméstica e familiar. Ofensa à integridade física da companheira. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima e de testemunha ocular. Suficiência para a procedência da ação penal. Violência de gênero caracterizada. Condenação mantida. Pena total concretizada em 5 meses de detenção. Regime aberto e *sursis*. Apelo desprovido.

1. EDMILSON BALDINI, por infração ao artigo 129, § 9º, c.c. o artigo 61, inciso II, “a”, ambos do Código Penal, foi condenado à pena total de 5 (cinco) meses de detenção, no regime aberto, concedido o *sursis* pelo prazo de dois anos, mediante as condições previstas no art. 78, § 2º, alíneas “a”, “b” e “c” do Código Penal, porque, no dia 10 de junho de 2016, por volta das 10h, no interior do estabelecimento “Sacolão do Vale”, localizado na Rua Flamengo, n.º 145, no Jardim Ipanema, Comarca de Registro/SP, por motivo fútil e sob o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua companheira L. G. B., causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fl. 17.

Representado por seu Defensor, apela da r. sentença de fls. 107/109, cujo relatório se adota, insistindo no afastamento da incidência da Lei 11.340/06 ao caso, porquanto as agressões teriam se dado “devido a fatos

relacionados ao trabalho, sendo que os fatos foram em local de trabalho de ambos, companheiro e companheira.” (fls. 140/145).

O recurso foi contrariado (fls. 160/163), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Fernando Henrique de Arruda, pelo desprovimento (fls. 154/157).

É o relatório.

2. O recurso não merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que acusado e vítima tiveram um relacionamento amoroso por cerca de onze anos, do qual resultaram duas filhas. Asseverou a ofendida que, na data dos fatos, estava trabalhando no escritório, quando teve uma discussão, por telefone, com o réu, que passou a humilhá-la com diversos xingamentos. Logo na sequência, o réu surgiu no local e empurrou a mesa contra a declarante e jogou alguns objetos contra ela. EDIMILSON ainda desferiu um soco que lhe acertou o rosto. Informou que apanhava sem qualquer motivo, mas talvez possa ter sido por eventual ciúme do réu.

A testemunha Rafael Monteiro Simões relatou que era funcionário da empresa do réu e da vítima e disse ter presenciado quando o acusado chegou ao local chutando uma mesa contra a vítima e foi “para cima dela”. Disse que EDMILSON tinha a intenção de agredi-la e viu quando ele desferiu um soco no rosto dela, mas que não a atingiu “em cheio”.

Em razão das agressões, a vítima sofreu os seguintes ferimentos, descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 17: “equimoses de 0,2cm x 0,1cm na pálpebra inferior esquerda; 0,5cm x 0,5cm

na mucosa do lábio superior; edema de região malar esquerda”.

O réu não compareceu em juízo para ofertar a sua versão dos fatos, tendo sido declarado revel.

A ofendida narrou que os fatos se deram tal qual narrados na exordial acusatória (mídia digital).

Traz a sentença, enfim, édito condenatório pródigo de fundamentação, indicando elementos probatórios aptos a justificar a penalização pelo delito imputado, resultando na justa responsabilização do acusado.

A tentativa da Defesa de afastar a incidência da Lei Maria da Penha, sob o pretexto de inexistência de violência de gênero, tampouco deve subsistir.

Não há necessidade de comprovar a superioridade do homem no caso concreto; a fragilidade e a hipossuficiência da mulher decorrem do senso comum e foram presumidas pela lei. Neste sentido, basta apenas conferir o teor do artigo 5º, inciso III, da Lei 11.340/06:

Art. 5º - Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor

conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Havia entre o réu e a ofendida uma relação íntima de afeto (conviveram por onze anos), de modo que não prospera a argumentação da douda Defesa.

Mais não é preciso para dar por justo o decreto condenatório.

A pena foi dosada com critérios, em cinco meses de detenção, considerados os maus antecedentes do apelante e o motivo fútil. O réu foi beneficiado com a fixação do regime aberto e a concessão de *sursis* pelo prazo de dois anos.

3. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo, mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator